ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 DE VALLADOLID
PLAZA DEL ROSARILLO S/N, 47003 VALLADOLID

DILIGENCIAS PREVIAS Nº: 402/2024
PIEZA: PRINCIPAL (SOBRE A)

SECRETO SUMARIO

PROVIDENCIA JUDICIAL DE INCOACIÓN DE SUMARIO

VALLADOLID, a cinco de octubre de dos mil veinticuatro.

Dada cuenta del Atestado Policial de urgencia remitido por el Puesto Principal de la Guardia Civil de Peñafiel en relación con el hallazgo del cuerpo sin vida de quien resulta ser **D. GONZALO DE LA SERNA Y MENDIETA**, de 58 años de edad, en las instalaciones de la mercantil *Bodegas Valdeluna S.A.*, habiéndose procedido al preceptivo levantamiento del cadáver a las 08:30 horas del día de hoy por la Comisión Judicial constituida por el Juez Instructor, la Médico Forense y el Letrado de la Administración de Justicia.

ACUERDO:

1º.- Incoar las correspondientes **DILIGENCIAS PREVIAS Nº 402/2024** para el esclarecimiento de las causas del fallecimiento.

2º.- Facultar con carácter urgente a la **Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Valladolid** para que practique las pesquisas que procedan, preservando íntegramente el precinto de la Nave nº 2 de Fermentación y dependencias anejas.

3º.- Unir a la presente causa el Informe de Levantamiento y la Ficha de Necropsia tanatológica preliminar practicada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

ADVERTENCIA A LOS INVESTIGADORES POLICIALES:
La representación legal de la empresa y la compañía aseguradora han formulado solicitud formal de archivo alegando muerte accidental por anoxia derivada de la emanación de anhídrido carbónico en recinto cerrado (accidente laboral fortuito por "tufo"). No se autorizará el ejercicio de acciones penales ni la apertura de interrogatorios formales mientras no se acredite técnicamente la existencia de indicios de violencia o criminalidad dolosa.

EL JUEZ DE INSTRUCCIÓN

Ilmo. Sr. D. Carlos M. Velasco

EL LETRADO DE LA ADM. DE JUSTICIA

D. Santiago Fuertes Rivas

REGISTRO GENERAL
ENTRADA
05 OCT 2024 - 09:15 H
REG Nº: 2024/09841

DILIGENCIA DE INSPECCIÓN OCULAR Y HALLAZGO DE CADÁVER

Comparecen los Agentes de la Guardia Civil con TIP **GC-84.920** y **GC-31.504**, adscritos al Equipo de Policía Judicial de Peñafiel, e instruyen la presente diligencia:

1. REQUERIMIENTO: A las 07:18 horas del día 5 de octubre de 2024, se recibe comunicación del Centro Operativo de Servicios (COS) dimanante de llamada a la Sala del 112 realizada por D. Javier Beltrán Gómez (capataz de la finca), manifestando haber hallado el cuerpo inmóvil de D. Gonzalo de la Serna en la nave subterránea de cubas.

2. SITUACIÓN DEL ESCENARIO DEL HALLAZGO:
Constituida la dotación en *Bodegas Valdeluna* (Camino de los Arcos s/n, Peñafiel) a las 07:28 horas, se accede a la denominada **Nave 2 (Nave de Fermentación en Acero Inoxidable)**, situada en cota subterránea (-1). Se constata una atmósfera densa con fuerte olor acético y a mosto fresco en fermentación. Se procede a realizar una medición ambiental de urgencia con detector multigás portátil Dräger X-am 2500:

PUNTO DE MUESTREO	CONCENTRACIÓN CO2	OXÍGENO (% O2)	RIESGO AMBIENTAL
Acceso superior / Escalera	0,08 % (800 ppm)	20,8 %	Nivel Normal
Suelo junto a Tina 4 (Cadáver)	3,90 % (39.000 ppm)	16,2 %	Asfixia crítica en permanencia > 15 min

3. POSICIÓN Y ESTADO DEL CUERPO:
El cuerpo yace sobre el pavimento industrial de hormigón pulido, a 1,2 metros de la válvula inferior de descarga de la Tina nº 4. Se encuentra colocado en **decúbito prono (boca abajo)**, con el brazo izquierdo extendido a lo largo del cuerpo y el brazo derecho flexionado bajo el torso. El rostro está lateralizado hacia su derecha. La ropa está seca, sin desgarros. Se observa un pequeño reguero hemático de 12 cm de longitud que emana del lateral occipital izquierdo, ya coagulado y seco sobre el suelo.

4. EFECTOS PERSONALES INTERVENIDOS SOBRE EL CADÁVER:
- Cartera de piel con DNI a nombre de la víctima y 140 euros en efectivo.
- Llaves del vehículo particular de la víctima (Audi A6, estacionado en el porche).
- *ANOMALÍA CONSTATADA:* No se localiza el teléfono móvil corporativo de la víctima ni el reloj de pulsera deportivo (marca Garmin) que llevaba puesto de forma continuada.

EL INSTRUCTOR DEL ATESTADO
Agente TIP GC-84.920

EL SECRETARIO
Agente TIP GC-31.504

MÉDICO FORENSE

INFORME PRELIMINAR DE AUTOPSIA JUDICIAL (I/II)

MÉDICO FORENSE: Dra. M. Teresa Albarrán Carvajal (Colegiada 47/03812).
IDENTIFICACIÓN CADÁVER: D. Gonzalo de la Serna y Mendieta (58 años).
INICIO DEL EXAMEN TANATOLÓGICO: 05 de octubre de 2024 a las 11:00 horas.

I. FENÓMENOS CADAVÉRICOS Y CRONOTANATODIAGNÓSTICO:

Temperatura Rectal	**27,1 ºC** (Medida en sala de autopsias a las 11:15 h; Temp. ambiente nave: 14 ºC). Conforme a la fórmula de Henssge, data de muerte estimada entre **14 y 16 horas previas**.
Rigidez Cadavérica	Completamente instaurada e irreductible en maseteros, cuello, tronco y extremidades.
Livideces Cadavéricas (*Hipostasias*)	**HALLAZGO CRÍTICO DISCORDANTE:** Livideces de coloración violácea oscura distribuidas extensamente en **REGIÓN POSTERIOR Y DORSAL DEL TRONCO** (escápulas, nalgas y pantorrillas), con zonas de blanqueamiento por compresión compatibles con haber reposado sobre una superficie plana. **Nota Médico-Legal:** Las livideces **NO DESAPARECEN** a la digitopresión (fijación completa). Siendo el cadáver hallado en posición **decúbito prono (boca abajo)**, este patrón demuestra concluyentemente que el cuerpo permaneció en decúbito supino (boca arriba) un mínimo de 6 a 8 horas con posterioridad a la parada cardíaca.

II. EXAMEN EXTERNO E INTERNO DE LESIONES TRAUMÁTICAS:

En región parieto-occipital izquierda se aprecia herida contusa estrellada de 4,2 cm de bordes anfractuosos con puente dérmico. La apertura craneal revela **fractura conminuta deprimida de la escama occipital** con desgarro de la duramadre y hematoma subdural agudo de aproximadamente 65 cc, asociado a contusión del lóbulo occipital y laceración del tronco encefálico. Se objetiva infiltración hemática peri-lesional masiva de origen perimortem (compatible con impacto violento con instrumento romo circular de masa considerable).

[Continúa en Hoja 2: Contenido Gástrico, Toxicología y Conclusiones]

MÉDICO FORENSE

INFORME PRELIMINAR DE AUTOPSIA JUDICIAL (II/II)

III. EXAMEN DEL CONTENIDO GÁSTRICO:

El estómago contiene 260 gramos de quimo alimentario poco digerido, reconociéndose macroscópicamente fragmentos identificables de lechuga, tomate y pasta de queso curado. Ausencia casi total de quimo en la ampolla duodenal. Este estadio de evacuación gástrica corresponde a un tiempo de digestión postprandial de **entre 90 y 120 minutos tras la última ingesta**.

IV. EXAMEN TOXICOLÓGICO Y ANÁLISIS DE GASES EN SANGRE:

PARÁMETRO ANALIZADO	RESULTADO MUESTRA VÍCTIMA	VALOR TÍPICO INTOXICACIÓN LETAL CO2
Carboxihemoglobina (HbCO)	2,8 %	Normal (< 3 %)
Presión arterial pCO2 postmortem	42 mmHg	> 95 mmHg en asfixia hipercápnica
Edema / Enfisema agudo pulmonar	Ausente (pulmones sin espuma)	Presente de forma masiva en asfixia por gas

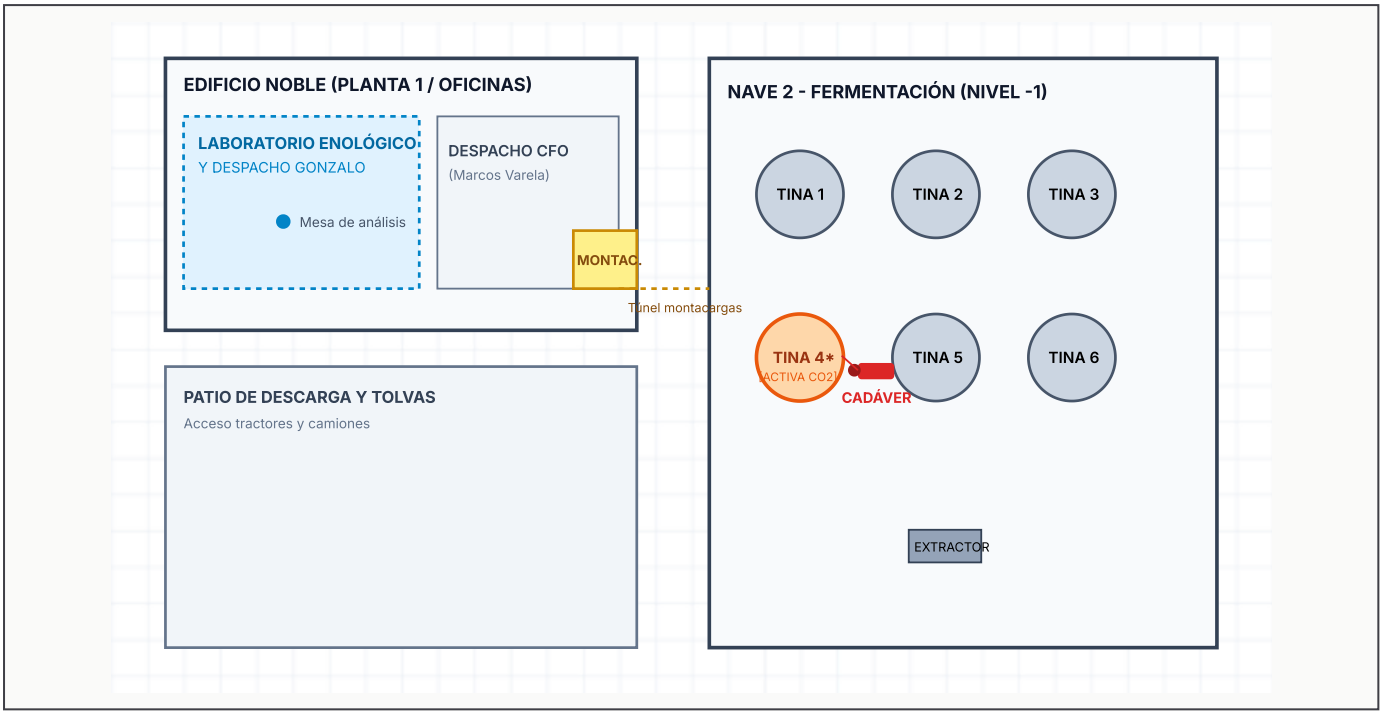
CONCLUSIÓN PROVISIONAL MÉDICO-LEGAL:

1. La causa inmediata de la muerte es un **SHOCK NEUROGÉNICO Y PARADA CARDIORRESPIRATORIA POR TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO SEVERO** de etiología médico-legal inequívocamente HOMICIDA.
2. La víctima no falleció por asfixia en la nave de cubas. Los niveles de gases y la ausencia de enfisema agudo descartan la inhalación letal continuada de CO2.
3. La discordancia absoluta de las livideces dorsales fijas con la posición de decúbito prono prueba que el cuerpo fue trasladado y colocado deliberadamente en la Nave 2 varias horas después del óbito.
4. La data de la muerte queda fijada entre las **20:30 y las 21:15 horas del viernes 04/10/2024**.

LA MÉDICO FORENSE

Dra. M. Teresa Albarrán Carvajal
Col. Oficial de Médicos 47/03812

CROQUIS DE INSTALACIONES Y ZONAS DE ACCESO



NOTAS PLANIMÉTRICAS POLICIALES:

• El montacargas comunica directamente la trastienda del laboratorio con el pasillo de servicio de la Nave 2 (Nivel -1), permitiendo mover bultos pesados sin salir al patio exterior.

• La Tina 4 contenía 25.000 litros de mosto de tempranillo en fermentación tumultuosa iniciada a las 11:00 h del día 04/10/2024.

EVIDENCIA A-5: FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y EXTRACTORES NAVE 2

INSTALACIÓN:	Ventilación Forzada Nave de Cubas 2 (Subterráneo)
CONTROLADOR:	Siemens Desigo CC - Autómata Programable Nave Central
HORARIO PROGRAMADO:	Lunes a Jueves: 06:00 h a 22:00 h (Continuo).
PROGRAMA VIERNES TARDE:	**Desconexión automática programada a las 20:00 h (Tarifa Valle Fin de Semana).**
ADVERTENCIA DE SEGURIDAD:	En caso de fermentación activa, tras el apagado de extractores, el CO2 satura el suelo (< 50 cm de altura) en un plazo de 45 a 60 minutos, alcanzando concentraciones incompatibles con la vida.

EVIDENCIA A-6: TICKET DE RESTAURACIÓN / CATERING DESPACHO GONZALO

RESTAURANTE EL LAGAR DE PEÑAFIEL
Servicio a Domicilio / Empresas
NIF: B-47291840 | Tlf: 983 88 12 04
Plaza de España 4, Peñafiel

FECHA: 04/10/2024 HORA: 19:14:22
PEDIDO: #4190 CLIENTE: G. de la Serna

1x Ensalada Ventresca y Canónigos	14.50€
1x Tabla Quesos Curados Ribera	12.00€
1x Botellín Agua Mineral 500ml	2.00€

TOTAL IMPORTE: **28.50€**
FORMA PAGO: TARJETA (VISA ****8102)

Entrega confirmada a las 19:25 h en conserjería Bodegas Valdeluna

T K T 4 1 9 0 - 2 0 2 4

DILIGENCIA POLICIAL: *El ticket fue recuperado de la papelera del despacho de D. Gonzalo de la Serna. Los restos de la ensalada y el envoltorio del queso se encontraban en la mesa del laboratorio, coincidiendo íntegramente con los alimentos hallados en la cavidad gástrica durante la necropsia.*